

Základy autorského práva a ochrany osobnosti 8.

**JUDr. Marek Beneš, Ph.D.
MUP**

Nekalá soutěž

- **§ 2976 OZ**

(1) Kdo se dostane v hospodářském styku do **rozporu s dobrými mravy soutěže** jednáním způsobilým **přivodit újmu jiným soutěžitelům** nebo zákazníkům, dopustí se nekalé soutěže. Nekalá soutěž se zakazuje.

(2) Nekalou soutěží podle odstavce 1 je zejména

- a) **klamavá reklama,**
- b) **klamavé označování zboží a služeb,**
- c) **vyvolání nebezpečí záměny,**
- d) **parazitování na pověsti závodu, výrobku či služeb jiného soutěžitele,**
- e) **podplácení,**
- f) **zlehčování,**
- g) **srovnávací reklama, pokud není dovolena jako přípustná,**
- h) **porušení obchodního tajemství,**
- i) **dotěrné obtěžování a**
- j) **ohrožení zdraví a životního prostředí.**

Nekalá soutěž

- § 2977 Klamavá reklama

Klamavá reklama **klame nebo je způsobilá klamat podáním nebo jakýmkoli jiným způsobem** + způsobilá ovlivnit hospodářské chování takových osob.

- Zvláště se přihlédne k údajům ohledně:
- **a)** dostupnosti, povahy, provedení, složení, výrobního postupu, data výroby nebo poskytnutí, způsobilosti k určenému účelu, použitelnosti, množství, **zeměpisného či obchodního původu...**
- **b)** ceny nebo způsobu jejího určení,
- **c)** podmínek, za nichž se zboží dodává nebo služba poskytuje, a
- **d)** povahy, vlastností a práv zadavatele reklamy, jako jsou zejména jeho totožnost, majetek, odborná způsobilost, **jeho práva duševního vlastnictví** nebo jeho vyznamenání a pocty.

Nekalá soutěž

- **§ 2978 Klamavé označení zboží nebo služby**

(1) ...označení, které je způsobilé vyvolat v hospodářském styku **mylnou domněnku**, že jím označené zboží nebo služba pocházejí z určité oblasti či místa nebo od určitého výrobce, anebo že vykazují zvláštní charakteristický znak nebo zvláštní jakost...

(2) Klamavost působí i údaj všeobecně vžitý v hospodářském styku k označení druhu nebo jakosti, je-li k němu připojen dodatek způsobilý klamat, zejména s použitím výrazu „**pravý**“, „**skutečný**“ nebo „**původní**“.

- **§ 2979**

Společné ustanovení o klamavé reklamě a klamavém označení zboží nebo služby

(1) **Způsobilost oklamat může mít i údaj sám o sobě správný**, může-li uvést v omyl vzhledem k okolnostem a souvislostem, za nichž byl učiněn.

(2) Při posouzení klamavosti se přihlédne rovněž k dodatkům, zejména k použití výrazů jako „druh“, „typ“, „způsob“, jakož i k výpustkám, zkratkám a celkové vnější úpravě.

Nekalá soutěž

- **§ 2981 Vyvolání nebezpečí záměny**

(1) Kdo užije **jména osoby nebo zvláštního označení závodu** užívaného již po právu jiným soutěžitelem, vyvolá tím nebezpečí záměny.

(2) Nebezpečí záměny vyvolá i ten, kdo užije **zvláštního označení závodu nebo zvláštního označení či úpravy výrobku**, výkonu nebo obchodního materiálu závodu, které v zákaznických kruzích platí pro určitý závod za příznačné.

(3) Stejně tak vyvolá nebezpečí záměny, kdo **napodobí cizí výrobek, jeho obal nebo výkon**, ledaže se jedná o napodobení v prvcích, které jsou již z povahy výrobku funkčně, technicky nebo esteticky předurčeny, a napodobitel učinil veškerá opatření, která lze na něm požadovat, aby nebezpečí záměny vyloučil nebo alespoň podstatně omezil, pokud jsou tato jednání způsobilá vyvolat nebezpečí záměny nebo klamnou představu o spojení se soutěžitelem, jeho závodem, pojmenováním, zvláštním označením nebo s výrobkem či výkonem jiného soutěžitele.

- **§ 2982 Parazitování na pověsti**

Parazitováním je **zneužití pověsti** závodu, výrobku nebo služby jiného soutěžitele umožňující získat pro výsledky vlastního nebo cizího podnikání prospěch, jehož by soutěžitel jinak nedosáhl.

Nekalá soutěž v. DV

- Pokud porušením práva DV vznikne i nekalosoutěžní jednání, lze žalovat obojí
- Při uvádění výrobků a služeb na trh je zapotřebí se vyvarovat porušení ustanovení o nekalé soutěži a to i při navrhování loga, názvů, obalů, grafiky atd.

Průmyslové vlastnictví

- Patenty
- Ochranné známky
- Průmyslové vzory (Design)
- Chráněná označení původu
- Zeměpisná označení ad.



Princip ochrany:
Formální kroky, registrace



Doba ochrany

Druh práv	Doba ochrany	Obnova
Patent	20 let	nelze, max. 5 let dodatkovým osvědčením
Průmyslový vzor	5 let	max. 5x
Ochranná známka	10 let	neomezeně

Ochranné známky

- **Proč?** Aby rozlišily výrobky a služby.
- **Co to je?** Označení výrobku nebo služby.
- **Jaké?** Schopné rozlišit výrobky a služby od jiných = tzv. rozlišovací způsobilost.

Druhy OZ

OZ:

slovní, poziční, obrazová, barva,
prostorová, zvuková, poziční, multimediální, hologramová

<https://www.euipo.europa.eu/en/trade-marks/before-applying/full-list-of-trade-marks>

Zapsat nelze

- Označení bez rozlišovací způsobilosti
- Označení druhová
- Označení popisná
- Označení, které jsou v rozporu s veřejným pořádkem nebo dobrými mravy
- Označení klamavá
- Označení, které obsahuje prvky požívající ochrany podle článku 6 ter Pařížské úmluvy
- Označení, které obsahuje znak vysoké symbolické hodnoty

Zapsat nelze

- Označení bez rozlišovací způsobilosti



- Označení druhová

hořká čokoláda pro čokoládové výrobky

autoservis pro opravy aut

Zapsat nelze

- Označení klamavá

ROZHODČÍ SOUD ČESKÉ REPUBLIKY



- Označení, které obsahuje prvky používající ochrany podle článku 6 ter Pařížské úmluvy = vlajky, erby, puncovní značky
- Označení, které obsahuje znak vysoké symbolické hodnoty = náboženské symboly

Zapsat nelze

- Označení popisná

Banka v mobilu - Smart Banking

Světový expert na investice, pojištění a penze

- Označení, které jsou v rozporu s veřejným pořádkem nebo dobrými mravy

Černý čaj Obama

Politici lžou a kradou

FUCK ART, LET'S DANCE!

[RESDB-Vyhledávací formulář ochranných známek \(gov.cz\)](http://resdb-vyhledavaci.formular-ochrannych-znamek.gov.cz)

Průmyslový vzor

= DESIGN

- Průmyslovým vzorem se rozumí **vzhled výrobku**, spočívající zejména ve znacích linií, obrysů, barev, tvaru, struktury nebo materiálů výrobku samotného, nebo jeho zdobení.
- Jde o **vizuálně vnímatelnou vlastnost výrobku**, nikoliv např. o jeho technickou nebo konstrukční podstatu.
- **Grafika sama o sobě, bez spojení s konkrétním výrobkem, průmyslovým vzorem není.**

Souběh ochrany

- **§ 105 AZ**

Právo autorské není dotčeno právy souvisejícími s právem autorským ani právem pořizovatele databáze k jím pořízené databázi. Ochrana děl podle práva autorského nevylučuje ochranu stanovenou zvláštními právními předpisy:

Veškerá ochrana platí souběžně a jedna nevylučuje druhou.

<https://www.youtube.com/watch?v=cMLkqFOIsYk>

- **Primární právo** (Smlouvy o zřízení ES, smlouvy o EU)
 - **Sekundární právo (právní akty EU):**
 - Nařízení – přímá závaznost v celé unii
 - Směrnice – povinnost transponovat do vnitrostátního práva
 - Rozhodnutí – závazné pro příjemce
 - Doporučení, stanoviska
- Zveřejňují se v úředním věstníku EU (přístup k právu EU přes portál EUR-Lex)
- **Judikatura** (rozsudky SDEU)

Právo EU:

Směrnice EP a Rady 2009/24/ES ze dne 23. dubna 2009 o právní ochraně počítačových programů

Nahradila směrnici z roku 1991

Počítačový program je chráněn jako dílo literární

Zavádí vyčerpání práv při prvním prodeji rozmnoženiny počítačového programu v EU

Směrnice Rady 93/83/EHS ze dne 27. září 1993 o koordinaci určitých předpisů týkajících se autorského práva a práv s ním souvisejících při družicovém vysílání a kabelovém přenosu

Řeší přeshraniční televizní vysílání přes satelit a kabelové přenosy

Stanoví princip státu původu (stát odkud je vysíláno, nikoliv stát kam je vysíláno)

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/29/ES ze dne 22. května 2001 o harmonizaci určitých aspektů autorského práva a práv s ním souvisejících v informační společnosti

- Přizpůsobuje způsoby užití internetovým způsobům a elektronickému obchodu
- Velká část ustanovení je pro členské státy nezávazná

Směrnice EP a Rady 2006/116/ES ze dne 12. prosince 2006 o době ochrany autorského práva a určitých práv s ním souvisejících

- Zavádí dobu ochrany v EU na život autora + 70 let
- Zavádí možnost ochrany kritických vydání děl na 30 let (v Česku tato možnost není v zákoně využita)
- Pro ochranu fotografií postačí vlastní duševní výtvar autor, nejsou potřeba další kritéria

Prodloužení doby ochrany uměleckých výkonů a zvukových záznamů

- Směrnice 2011/77/EU
- **prodloužení doby ochrany majetkových práv z 50 na 70 let** u dvou skupin souvisejících práv s právem autorským:
- u práv výkonných umělců, ovšem pouze v případě, kdy jejich výkon byl zaznamenán na zvukový záznam, a dále u práv výrobců zvukových záznamů, na nichž je zaznamenán umělecký výkon
- **možnost odstoupení od licenční smlouvy z důvodu nečinnosti výrobce,**
- **právo na roční doplňkovou odměnu**
- **sjednocení výpočtu doby ochrany pro hudební díla s textem**

Digitalizace archivů a osiřelá díla

- Směrnice 2012/28/EU o některých povolených způsobech užití osiřelých děl
- = více viz osiřelá díla

Kolektivní správa práv

- Směrnice 2014/26/EU o kolektivní správě autorského práva a práv s ním souvisejících a udělování licencí pro více území k právům k užití hudebních děl online na vnitřním trhu
- = více viz přednáška o kolektivní správě práv

Problematika geoblockingu v autorském právu

- Nařízení (EU) 2018/302 Evropského parlamentu a Rady ze dne 28. února 2018 o řešení neoprávněného zeměpisného blokování a dalších forem diskriminace založených na státní příslušnosti, místě bydliště či místě usazení zákazníků v rámci vnitřního trhu a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a (EU) 2017/2394 a směrnice 2009/22/ES
- Zákaz nuceného přesměrování na jiný eshop, než který byl zadán do adresy – na základě přístupu z jiného státu
- Zákaz odmítnutí platební karty z jiného státu
- Zákaz uplatnění jiných smluvních podmínek pro uživatele z jiných států
- Není však povinnost zasílat do všech států, ani přijímat všechny měny
- **Zatím neplatí pro obsah chráněný autorským právem, ale existuje návrh na rozšíření platnosti**

Přeshraniční přenositelnost online služeb

- Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1128 ze dne 14. června 2017 o přeshraniční přenositelnosti on-line služeb poskytujících obsah v rámci vnitřního trhu
- princip státu původu
- povinnost poskytovat služby rovnocenně uživateli, který si je předplatil, bez ohledu na to, zda se nachází v členském státě svého bydliště, anebo v jiném členském státě EU
- např. předplacený přístup na Netflix nebo Spotify musí být stejný i když se připojím z jiného státu EU
- za přenositelnost služby nesmí poskytovatel účtovat žádné poplatky navíc a že službu nesmí pro území ostatních států EU nijak omezit (ani přenosovou rychlost)
- poskytovatel může vyžadovat ověření státu bydliště (např. přes IP adresu, platební kartu, doklad totožnosti)

Marakéšská smlouva

- byla do práva Evropské unie transponována přijetím Směrnice o některých povolených způsobech užití některých děl a jiných předmětů chráněných autorským právem a právy s ním souvisejícími ve prospěch osob nevidomých, osob se zrakovým postižením nebo osob s jinými poruchami čtení a Nařízení o přeshraniční výměně formátově přístupných rozmnoženin některých děl a jiných předmětů chráněných autorským právem a právy s ním souvisejícími mezi Unií a třetími zeměmi ve prospěch osob nevidomých, osob se zrakovým postižením nebo osob s jinými poruchami čtení.
- Oba právní předpisy zavedly povinnou výjimku ve prospěch osob se zrakovým postižením, či s trvalými poruchami čtení pro zhotovování rozmnoženin děl ve formátech přístupných osobám s takovým postižením (tzv. formátově přístupná rozmnoženina).
- Zhotovené rozmnoženiny je navíc možné šířit i přeshraničně v rámci Evropské unie a také mezi EU a třetími zeměmi, pokud jsou členy Marakéšské smlouvy

Broadcast like services

- Směrnice 2019/789/EU kterou se stanovují pravidla pro výkon autorského práva a práv s ním souvisejících, jež se použijí na některá online vysílání vysílacích organizací a převzatá vysílání televizních a rozhlasových programů
- přináší **zásadu země původu** do oblasti online obsahové služby vysílatelů:
- **doplňková online služba**: online služba, spočívající v poskytování televizních nebo rozhlasových programů veřejnosti vysílací organizací nebo pod kontrolou a na odpovědnost vysílací organizace současně s vysíláním těchto programů vysílací organizací nebo po vymezené období po jejich odvysílání vysílací organizací, jakož i jakýchkoli materiálů, které jsou doplňkové k takovému vysílání

Směrnice o autorském právu na jednotném digitálním trhu

- Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/790 ze dne 17. dubna 2019 o autorském právu a právech s ním souvisejících na jednotném digitálním trhu a o změně směrnic 96/9/ES a 2001/29/ES
- zavádí definici děl a jiných předmětů ochrany **nedostupných na trhu** a jejich užívání institucemi kulturního dědictví zavádí v rámci rozšířené kolektivní správy
- zavedla první ucelená **pravidla rozšířené kolektivní správy** (kolektivní licence s rozšířenou působností)
- zavedení **práva vydavatele tiskových publikací při online užití**: zahrnuje právo na rozšiřování a sdělování veřejnosti včetně zpřístupnění na internetu, trvá 2 roky od zveřejnění tiskové publikace
- zavedení **odpovědnosti za soulad obsahu služeb poskytujících sdílení obsahu online** s právy autorů a dalších nositelů práv:
- vztahuje se jen na služby, kde sdílení je hlavním účelem, je realizováno ve velkém množství a za účelem zisku:
- nebyl-li obsah sdílen na základě licence, ale nelegálně, odpovídá provozovatel služby za takové nelegální užití, ledaže prokáže, že vynaložil veškeré úsilí k získání licence, zajistil opatření k nedostupnosti některých děl, o nichž mu tak sdělili nositelé práv a také ihned po obdržení dostatečného odůvodnění od nositelů práv o nelegálnosti obsahu zajistil jeho smazání a zároveň nemožnost opětovného uploadu

Právo EU - Judikatura

1. **Žaloba na porušení povinnosti** – směřuje proti členskému státu, který nesplnil některou svou povinnost (typicky neprovedl směrnici). Může ji podat jiný členský stát nebo Komise.
2. **Žaloba na neplatnost aktu Společenství** – lze jí napadnout legalitu aktů Společenství.
3. **Žaloba na nečinnost** - lze jí napadnout nepřijetí rozhodnutí Komisí, Radou či Parlamentem pokud je tato nečinnost v rozporu se zřizovacími smlouvami Společenství.
4. **Žaloba na náhradu škody** - lze jí požadovat náhradu škody, která byla způsobena orgány Společenství nebo jeho zaměstnanci při výkonu jejich funkcí.
5. **Žaloba na neaplikovatelnost aktu** – žaloba podobná žalobě na neplatnost aktu, s tím rozdílem, že v tomto případě se nevyslovuje neplatnost aktu, ale jen jeho neaplikovatelnost.
6. **Prejudiciální řízení (řízení o předběžné otázce)** – vnitrostátní soudy se mohou obrátit na SDEU, pokud pro své rozhodnutí potřebují vyřešit otázku platnosti či výkladu aktů Společenství. SDEU v prejudiciálním řízení tuto otázku závazně rozhodne a teprve poté může vnitrostátní soud rozhodnout ve věci samé. SDEU není nadřízeným soudem soudů členských států, jeho působnost v řízení o předběžné otázce je striktně vymezena na otázky platnosti a výkladu práva Společenství, nemůže např. řešit otázky skutkového stavu.

Rozsudky SD EU



- C-306/05 (SGAE v. Rafael Hoteles SA)
- Sociedad General de Autores y Editores de España (SGAE) v. Rafael Hoteles SA,

= sdělování veřejnosti v hotelových pokojích

- Je sdělováním veřejnosti podle autorského zákona fakt, že hotelový pokoj je vybaven televizí?
- Má hotelový pokoj privátní povahu?



Rozsudky SD EU

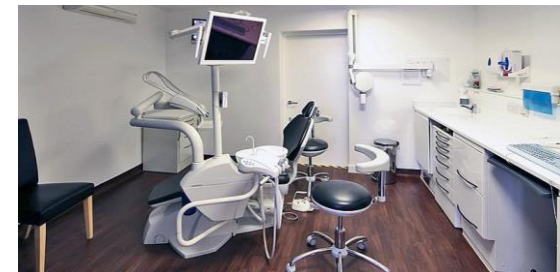


- C-306/05 (SGAE v. Rafael Hoteles SA)
- Zatímco pouhé poskytování fyzického vybavení není sdělováním veřejnosti podle významu v tzv. „InfoSoc Directive“, **distribuce signálu do televizních přístrojů** hotelem do pokojů k jeho zákazníkům, bez ohledu na způsob přenosu signálu, **vytváří sdělování veřejnosti**.
- **Soukromá povaha pokoje nevylučuje sdělování díla veřejnosti** prostřednictvím televizního přístroje.

Rozsudky SD EU



- C-135/10 (SCF v. Marco Del Corso)
 - Società Consortile Fonografici (SCF) v. Marco Del Corso,
- = sdělování veřejnosti v zubařské ordinaci
- Je rádio hrající v soukromé zubařské ordinaci sdělováním veřejnosti?
 - Jde o vytvoření nové veřejnosti, když zákazník/pacient nemá na výběr?



Rozsudky SD EU



- C-135/10 (SCF v. Marco Del Corso)
- Koncept sdělování děl veřejnosti musí být interpretován tak, že nepokrývá vysílání záznamů (bezplatně) v soukromé zubařské ordinaci jako součást ekonomické aktivity pacientům bez možnosti jejich aktivního výběru takové konzumace záznamů. Taková forma hudební produkce nezakládá právo na odměnu.

Rozsudky SD EU



- C-467/08 (Padawan v. SGAE)
 - Padawan SL v. Sociedad General de Autores y Editores de España (SGAE)
- = platby náhradních odměn za nenahrané nosiče: Padawan odmítl platit kolektivnímu správci SGAE náhradní odměny za nenahrané nosiče, které nebyly distribuovány spotřebitelům, ale pouze firmám, pro firemní potřeby
- Musí být souvislost mezi spravedlivou odměnou za výjimku pro rozmnožení pro osobní potřebu a účelem, pro který budou zařízení (nahrávací přístroje a média) používána?
 - Je odměna automatická, pokud existuje výjimka kopírování pro osobní potřebu?

Rozsudky SD EU



- C-467/08 (Padawan v. SGAE)
- Padawan SL v. Sociedad General de Autores y Editores de España (SGAE)
- odměna je vyplácena za „újmu“ vzniklou autorovi soukromým rozmnožováním
- nelze tedy zavést systém, který bez rozdílu aplikuje náhradní odměnu na všechna zařízení pro rozmnožování, i pokud zcela zjevně neslouží k soukromému rozmnožování
- právnická osoba nemůže výjimku pro soukromé rozmnožování použít, proto ani nemá platit náhradní odměnu za soukromé rozmnožování
- naproti tomu je-li zařízení určeno pro soukromé osoby, není třeba prokazovat, zda k soukromému rozmnožování došlo, nebo nikoliv, postačí možnost, že k němu dojít mohlo

Rozsudky SD EU



- C-466/12 (Svensson)
- Nils Svensson, Sten Sjögren, Madelaine Sahlman, Pia Gadd v. Retriever Sverige AB
= použití hyperlinku
Autoři novinových článků N. Svensson, S. Sjögren, M. Sahlman a P. Gadd žalovali společnost Retriever Sverige AB o zaplacení odměny za umístění hyperlinku vedoucí na stránky s novinovými články
Prvotní umístění článků bylo licencováno a tedy v souladu s právem
Hyperlink pouze otvíral tuto původní stránku, články nekopíroval
- Je uvedení odkazu na jinou webovou stránku kopírováním díla a jeho sdělováním veřejnosti?
- Znamená takový odkaz vytvoření nové veřejnosti?



Rozsudky SD EU



- C-466/12 (Svensson)
- Nils Svensson, Sten Sjögren, Madelaine Sahlman, Pia Gadd v. Retriever Sverige AB
- Soud v řízení o předběžné otázce shledal, že pouhé umístění hyperlinku nepředstavuje sdělování veřejnosti, neboť nevzniká nová veřejnost
- Souhlasu autorů zde není zapotřebí, a to bez ohledu na to, zda se otevře původní webová stránka anebo zda se obsah otevře tak, že budí dojem, jakoby se otevřel na jiné webové stránce, ačkoliv je stále umístěn na stránce původní

Rozsudky SD EU



- C-279/13 More Entertainment AB
- C More Entertainment AB v. Linus Sandberg

= odkaz na placené sportovní služby



- Může uživatel internetu používat odkaz na sportovní službu, pokud takový obsah zpřístupňuje placenou službu, aniž by za takovou službu zaplatil?
- Je vygenerování odkazu bez platby vytvořením nové veřejnosti?

Rozsudky SD EU



- C-279/13 More Entertainment AB
 - C More Entertainment AB v. Linus Sandberg
-
- Pokud by uvedení hyperlinku představovalo obejití ochrany a tedy zpřístupnění nové veřejnosti, pak by se jednalo o nové sdělování veřejnosti
 - Zpřístupnění hyperlinku, který obchází platební bránu je sdělování nové veřejnosti, jelikož na původní stránce byla k přístupu k hokejovým zápasům podmínka platby, kterou hyperlink na jiné stránce obešel

Rozsudky SD EU



- C-435/12 (ACI Adam BV)
- ACI Adam BV and Others v. Stichting de Thuiskopie, Stichting Onderhandeligen Thuiskopie vergoeding = třístupňový test a problematika výjimek
- Je rozdíl, zda je kopírování pro osobní potřebu na základě výjimky realizováno z legálního nebo nelegálního zdroje?
- **Třístupňový test dle Bernské úmluvy:**
- „It shall be a matter for legislation in the countries of the Union to permit **the reproduction** of such works **in certain special cases**, provided that such reproduction **does not conflict with a normal exploitation** of the work and **does not unreasonably prejudice the legitimate interests** of the author.“

Rozsudky SD EU



- C-435/12 (ACI Adam BV)
- ACI Adam BV and Others v. Stichting de Thuiskopie, Stichting Onderhandeligen Thuiskopie vergoeding
- Právní předpis, který umožňuje pořízení rozmnoženin pro osobní potřebu, nesmí nerozlišovat mezi rozmnoženinou z legálního a nelegálního zdroje
- Výjimky a omezení musí být vykládány restriktivně, tzv. striktním výkladem
- Umožnění výjimky pro rozmnoženiny pro osobní potřebu neřeší legálnost zdroje a proto soud dospěl striktním výkladem k tomu, že zdroj nesmí být nelegální
- český Aut.Z. legálnost neřeší, platí pouze 3-stupňový test dle § 29
- Slovenský Aut.Z. 185/2015 Z.z.: § 35 odst. 3: „Pôvod rozmnoženiny diela vyhotovenej bez súhlasu autora podľa § 42 a 43 nesmie porušovať práva autora.“
- (§ 42 – rozmnoženina pro osobní potřebu, § 43 reprografie, tzn. rozmnoženina na papír)

Rozsudky SD EU



- C-403/08 - Football Association Premier League and Others
- Football Association Premier League Ltd, NetMed Hellas SA, Multichoice Hellas SA v. QC Leisure, David Richardson, AV Station plc, Malcolm Chamberlain, Michael Madden, SR Leisure Ltd, Philip George Charles Houghton, Derek Owen (C-403/08) and Karen Murphy v. Media Protection Services Ltd (C-429/08)

= volný pohyb satelitního dekodéru na vnitřním trhu EU

- Je možné zakázat použití legálně zakoupeného dekodéru (v Řecku) pro sdělování veřejnosti v jiném členském státě (UK)?

Rozsudky SD EU



- C-403/08 - Football Association Premier League and Others
- Čl. 56 Smlouvy o fungování EU zakazuje členským státům legislativu, která by učinila protiprávním dovoz a prodej satelitního dekodéru legálně pořízeného v jiném členském státě
- Výhradní licence teritoriálně omezená na území jednoho státu je sice platná, ale není nadřazena právu volného pohybu zboží, bylo-li toto zakoupeno legálně

Mezinárodní smlouvy

Úmluva o zřízení Světové organizace duševního vlastnictví
(WIPO/OMPI) se sídlem v Ženevě
ČR od 1. 1. 1993 (dříve Československo od 22. 7. 1970)

WIPO zaštiťuje spolupráci mezi Bernskou unií a Pařížskou unií
na ochranu průmyslového vlastnictví

Při WIPO je zřízen mezinárodní úřad duševního vlastnictví v
Ženevě

Mezinárodní smlouvy

Bernská úmluva o ochraně literárních a uměleckých děl ze dne 8. 9. 1886
(Revidovaná úmluva bernská)

Týká se pouze autorů, ne práv souvisejících.

Ochrana v členských zemích vzniká již vytvořením díla (neformálnost)

Díla člení na literární a umělecká

Výslovně chrání překlady, zpracování a úpravy děl

Vylučuje z ochrany denní zprávy

Umožňuje vyloučit úřední díla a politické projevy

Ochrana: Minimum: život autora + 50 let

Princip teritoriality – absolutní práva nelze smluvit jinak, relativní ve smlouvě ano

Ochrana dle RÚB se vztahuje na autory:

- 1.** občany smluvních států **2.** trvalý pobyt v členském státě **3.** první zveřejnění v členském státě (zveřejnění = vydání tiskem)

Mezinárodní smlouvy

Mezinárodní úmluva o ochraně výkonných umělců, výrobců zvukových záznamů a rozhlasových a televizních organizací, uzavřená v Římě 26. 10. 1961

- Vztahuje se na práva příbuzná (related rights) = práva související s právem autorským
- Menší počet členů (USA nejsou členem)
- Ochrana zvukového záznamu dle teritoria 1. občanství výrobce ve smluvním státu 2. pořízení záznamu v členském státě 3. první vydání v členském státě
- Umělecký výkon: Pokud je na záznamu dle předch. Bodu, pak je ochrana totožná = Back door to Rome Convention
- Ochrana vysílatele – sídlo studia v členském státě

Mezinárodní smlouvy

Dohoda o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví, sjednaná v rámci Dohody o zřízení Světové obchodní organizace dne 15. dubna 1994 v Marrakéši (TRIPS)

Význam pro autorské právo: Rozšíření ochrany dle RÚB a Římské úmluvy i na členské státy WTO

Smlouva Světové organizace duševního vlastnictví (WIPO) o právu autorském (Ženeva 1996). Smlouva vstoupila v platnost dne 6. března 2002

Řeší ochranu počítačových programů

Mezinárodní smlouvy:

Smlouva Světové organizace duševního vlastnictví (WIPO) o výkonech výkonných umělců a o zvukových záznamech (Ženeva 1996). Smlouva vstoupila v platnost dne 20. května 2002

Zavádí osobnostní práva výkonných umělců

Sjednokuje making available (sdělování veřejnosti) včetně užití uměleckých výkonů na internetu

Stanoví dobu ochrany na alespoň 50 let

Děkuji za pozornost!